



PUTUSAN

Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah memutus perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED];
Tempat Lahir : [REDACTED];
Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED];
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026



Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 26 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak [REDACTED] selama 4 (empat) tahun di Lembaga Khusus Anak (LPKA)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026



Pekanbaru dan Pelatihan kerja di [REDACTED]
selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Anak [REDACTED] membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN BIs tanggal 1 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pelatihan Kerja;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PT PBR tanggal 22 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls tanggal 1 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui e-Berpadu pada tanggal 30 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *judex juris* terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Anak. Oleh karena Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Anak maka *judex juris* memilih ketentuan tersebut sebagai dasar memutuskan perkara ini;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Riau mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Riau tidak salah menerapkan hukum dalam

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026



mengadili Anak dan mohon *judex juris* menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bengkalis telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangya;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang pada pokoknya:
 - Bahwa Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dititipkan oleh ayahnya untuk tinggal di rumah orang tua Anak karena ayah Anak Korban sedang menjalani operasi di Pekanbaru dan tidak ada yang mengurus Anak Korban;
 - Bahwa awalnya saat kondisi rumah Anak sudah sepi karena tidur, kemudian Anak Korban terbangun karena merasa ada yang masuk ke dalam kamar dan naik ke kasur, lalu mulut Anak Korban dibekap dengan tangan dan orang tersebut mengatakan “Jangan bilang ibu bapak”, sehingga Anak Korban mengenali dari suaranya bahwa laki-laki tersebut adalah Anak;
 - Bahwa Anak Korban sempat menendang namun Anak tetap memaksa, lalu celana dan celana dalam Anak Korban dibuka, kemudian Anak membuka paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak telah mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Korban. Setelah kejadian tersebut alat kelamin Anak Korban terasa sakit;
 - Bahwa saat Anak Korban sedang sendirian di dalam rumah karena ayah Anak Korban pergi melaut, ibu sambung Anak Korban pergi ke Pekanbaru, dan abang Anak Korban pergi bekerja, Anak menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya dan mencekik Anak Korban lalu Anak mengeluarkan sperma di atas perut, dada, dan di mulut Anak Korban, kemudian kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah yang Anak Korban sadari saat melihat di atas kasur Anak Korban, setelah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026



itu Anak mengatakan untuk tidak mengatakan apa-apa kepada orang tua Anak;

- Bahwa setelah beberapa waktu Anak Korban berani memberitahukan perbuatan Anak sebanyak 2 (dua) kali kepada ibu sambung Anak Korban melalui telepon sambil menangis, karena Anak Korban merasa ketakutan melihat Anak yang mulai beraktivitas di dekat rumah Anak Korban. Kemudian orang tua Anak Korban memanggil Anak beserta kedua orang tuanya untuk datang ke rumah Anak Korban guna menanyakan kebenaran perbuatan yang dialami oleh Anak Korban serta meminta pertanggungjawaban, namun Anak tidak mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan kandung dari ibu Anak atau dengan kata lain orang tua Anak adalah paman dan bibi kandung dari Anak Korban, ibu kandung Anak Korban telah meninggal dunia dan Anak Korban tinggal bersama ayah kandungnya yang telah menikah lagi dengan Saksi Nurhairia sebagai ibu tiri Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban menjadi ketakutan dan tidak berani berinteraksi dengan siapapun, Anak Korban banyak diam dan jarang mengobrol, tidak mau mandi, terlihat murung, malas untuk bersih diri, jarang mengurus diri dan jarang memasak untuk keluarga. Hal tersebut juga didukung oleh Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor [REDAKTED] tanggal 20 September 2025 dengan kesimpulan klien kooperatif menceritakan apa yang klien alami, pernyataan yang klien berikan konsisten dari awal hingga akhir, klien mampu menceritakan dengan runtun dan detail tiap kejadian yang klien alami, ekspresi yang klien tunjukkan dominan murung, ketika menceritakan perihal keluarga dan hubungan klien dengan ayah dan keinginan bersekolah mata klien berkaca-kaca, dan afek klien sesuai dengan apa yang klien rasakan;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor [REDAKTED] [REDAKTED] tanggal 15 September 2025 dengan kesimpulan selaput dara



tidak utuh, dijumpai robekan lama di arah jam empat dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 KUHP *juncto* Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti*;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2026, pasal dakwaan yang terbukti, yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 622 Ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal VII angka 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Berdasarkan Pasal 622 Ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pengacuan tindak pidananya lebih tepat didasarkan pada Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal VII angka 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026



Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya mengatur bahwa untuk tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

- Bahwa Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal VII angka 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka ketentuan pidana yang diterapkan dalam perkara ini adalah ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal VII angka 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yaitu berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII (Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah));
- Bahwa terlepas dari perubahan tersebut, *judex juris* berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 250 Ayat (1) huruf f Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026



Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 KUHP *juncto* Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **2 Februari 2026** oleh **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d./
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
t.t.d./

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026